Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số: 18/2017JBAV

V/v: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước hết, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý Bộ vì đã tổ chức việc lấy ý kiến góp ý đối với *Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 2006* (sau đây gọi là *Dự thảo Luật*).

Qua thời gian nghiên cứu và so sánh, đối chiếu với thực tiễn hoạt động của các thành viên trong Hiệp hội, chúng tôi có một số điểm quan tâm như sau:

Thứ nhất, Dự thảo Luật mới đã sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 11. Công nghệ hạn chế chuyển giao như sau:

1. Hạn chế công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao trong lãnh thổ Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau đây:

...

b) Công nghệ, máy móc, thiết bị <u>không còn sử dụng phổ biến</u> ở các quốc gia phát triển;

Theo quy định như trên, các loại công nghệ, máy móc không còn sử dụng phổ biến ở các nước đang phát triển sẽ là một cơ sở đánh giá công nghệ hạn chế chuyển giao. Chúng tôi được biết Chính phủ sẽ đưa ra Danh mục các công nghệ hạn chế chuyển giao này, tuy nhiên cơ sở để xem xét "không còn sử dụng phổ biến ở các quốc gia phát triển" là khó đánh giá và chưa phù hợp với thực tế chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, khiến doanh nghiệp khó hiểu và áp dụng trên thực tế.

Ngoài ra, không có định nghĩa "các quốc gia phát triển" cũng gây khó khăn cho việc hạn chế chuyển giao công nghệ. Quy định này cũng chưa rõ ràng về việc hạn chế này sẽ được áp dụng với công nghệ, máy móc và thiết bị không còn được sử dụng rộng rãi ở một, hai, ba, hay tất

cả các quốc gia phát triển. Điều khoản này nên được hiểu là các công nghệ, máy móc và thiết bị như vậy đã không còn được sử dụng rộng rãi ở bất kỳ nước phát triển nào nữa.

Mặc dù chúng tôi đề xuất xóa bỏ điều khoản này, song chúng tôi cũng đề xuất nên thay đổi về các diễn đạt như sau: "Công nghệ, máy móc và thiết bị không còn được sử dụng ~~rộng rãi~~ ở **bất kỳ** quốc gia phát triển nào", cùng với định nghĩa rõ ràng về "các quốc gia phát triển".

Thứ hai, Dự thảo Luật mới quy định tại Khoản 3 Điều 27 về "Giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ" như sau:

3. Chuyển giao công nghệ trong các trường hợp sau đây phải được kiểm toán về giá công nghệ chuyển giao và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá:

a) Giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;

b) Giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

c) Giữa các bên có quan hệ liên kết.

Với quy định này, chúng tôi chưa rõ việc kiểm toán giá công nghệ chuyển giao sẽ được thực hiện vào thời điểm và theo cách thức như thế nào, sẽ do cơ quan nào tiến hành. Cụ thể:

Trường hợp việc kiểm toán được tiến hành trước thời điểm đăng ký chuyển giao công nghệ, thì quá trình và kết quả của việc kiểm toán có ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận hay không.

Liên quan đến cách thức và thẩm quyền tiến hành việc kiểm toán, mặc dù điều khoản này đã đề cập việc kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá, tuy nhiên, đây là quy định riêng tại Luật Chuyển giao công nghệ, vì vậy, chúng tôi băn khoăn rằng việc kiểm toán sẽ được thực hiện cùng với hoạt động thanh tra, kiểm tra về thuế của cơ quan thuế hay là một mục kiểm toán riêng về Luật chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học & Công nghệ thực hiện. Quy định này có thể gây trùng lặp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra và không phù hợp với quy định của Luật Thanh tra 2010 cũng như Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Chúng tôi kiến nghị Quý Bộ hướng dẫn, làm rõ yêu cầu về *kiểm toán về giá công nghệ chuyển giao* tại các văn bản hướng dẫn để các doanh nghiệp cũng như cơ quan thẩm quyền có căn cứ thực hiện.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Thứ ba, liên quan đến việc đăng ký chuyển giao công nghệ, theo quy định tại Điều 31 của Dự thảo Luật, các Hợp đồng chuyển giao công nghệ cần phải được đăng ký nếu thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục đăng ký. Thêm vào đó, theo Khoản 1, Điều 33, các doanh nghiệp khi có thỏa thuận gia hạn, bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng thì *"phải gửi hợp đồng gia hạn, bổ sung, sửa đổi đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, bổ sung, sửa đổi hợp đồng."*

Chúng tôi hiểu, việc đăng ký chuyển giao công nghệ nhằm mục đích quản lý của Nhà nước đối với các luồng chuyển giao công nghệ (CGCN), chống việc gian lận, chuyển giá, trốn thuế... Tuy nhiên, cần thiết phải có một tiêu chuẩn xác định, quy định trong trường hợp bổ sung, sửa đổi nào của Hợp đồng mới cần phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung, sửa đổi. Việc phải thực hiện đăng ký với bất kỳ một một sửa đổi, bổ sung dù ít hay nhiều nào cũng sẽ làm tăng thêm thủ tục, tốn nhiều thời gian cho doanh nghiệp trong khi việc thỏa thuận các nội dung hợp đồng bao gồm việc sửa đổi, bổ sung là quyền của hai bên tùy theo khả năng và phạm vi chuyển giao.

Chúng tôi kiến nghị Quý Bộ cân nhắc chỉ với những sự thay đổi chính, ảnh hưởng đến việc quản lý như thời hạn, giá, loại công nghệ thì mới cần phải thực hiện thủ tục này. Ngoài ra, việc đăng ký hợp đồng có thể thuận tiện cho việc quản lý, nhưng có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, thực hiện hợp đồng bởi có nhiều quy định về thủ tục đăng ký cũng như giám sát, quản lý.

Cuối cùng, theo Khoản 4, Điều 31 về Đăng ký chuyển giao công nghệ quy định:

4. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Mặc dù Dự thảo Luật đã rút ngắn thời hạn xem xét, cấp đăng ký CGCN xuống còn 07 ngày làm việc, tuy nhiên quy định về thẩm quyền *xem xét, quyết định* cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ vẫn tồn tại những rủi ro cho các bên giao kết do việc thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên trên phụ thuộc vào thủ tục đăng ký, trong khi hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Chúng tôi kiến nghị rút thời gian này xuống còn 3 ngày làm việc để đơn giản tối đa thủ tục hành chính theo chính sách của Quốc hội và Chính Phủ cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bên giao kết hợp đồng.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Trên đây là một số điểm thắc mắc của chúng tôi liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn và đề xuất Quý Bộ làm rõ các mối quan tâm trên bằng việc đưa ra các dự thảo của văn bản hướng dẫn rõ ràng về cách áp dụng, tuân thủ Luật này trước khi Luật chính thức có hiệu lực.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO
for

Hiroshi KARASHIMA